

ZARINA BINTI JAMALUDIN lwn. MAHMUD BIN ABBAS

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin Dato' (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 22 November 2019 bersamaan 25 Rabiul Awal 1441H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-017-0135-2018]

[Rayuan Terhadap Perintah Harta Sepencarian Di Bawah Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tn. Sahrudin Bin Samsuddin daripada Tetuan
Din Samsuddin Associates.

Peguam Syarie Responden : Tidak Diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 16/10/2018. Perayu merayu terhadap sebahagian keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Saman No. : 10200-017-0754-2016 yang diberikan pada 3/10/2018 berhubung dengan tuntutan harta sepencarian. Serahan Notis Rayuan kepada Responden telah dibuat pada 18/10/2018.

[2] Notis bahawa Nota Keterangan dan Penghakiman Sudah Siap melalui Borang MS 30 telah diserahkan kepada Perayu pada 19/2/2019 dan tiada sebarang respon daripada Perayu. Satu Notis Tunjuk Sebab telah dikeluarkan kepada Perayu bertarikh 19/8/2019 bagi menunjuk sebab mengapa kes rayuan ini tidak wajar dibatalkan, namun tiada maklum balas daripada Perayu.

[3] Pada sidang rayuan hari ini bertarikh 22/11/2019, kami dapati bahawa Perayu telah gagal untuk mengambil tindakan yang sewajarnya sebagaimana yang telah dimaklumkan kepadanya. Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa Perayu sudah tidak berminat untuk meneruskan prosiding kes rayuan ini lagi dan mewajarkan kes ini dibatalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti kes rayuan Pihak Perayu, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

1. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

-
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor